ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 90 /QĐ-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 3 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép tiếp tục thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền và áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện trong lĩnh vực đất đai và Hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 97/TTr-SNNMT ngày 10 tháng 02 năm 2026 về việc cho phép tiếp tục thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền và áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 1761/SNNMT-QLĐĐ ngày 02 tháng 3 năm 2026; ý kiến của Sở Tư Pháp tại Công văn số 423/STP-KT&QLVPHC ngày 27 tháng 02 năm 2026 về việc ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiếp tục thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền và áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với những nội dung sau:

1. Cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thẩm quyền của Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo các quy định có hiệu lực trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Đối với nội dung quản lý nhà nước về đất đai đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 (ngày Nghị định số 49/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì cơ quan, người có thẩm quyền đang giải quyết tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

2. Về trình tự thủ tục hành chính: Trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo các quy định của pháp luật đã áp dụng trước ngày 31/01/2026, bảo đảm không làm gián đoạn quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

3. Thời gian thực hiện các nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả (nếu có).

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: Chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu, thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo và PT, TH Quảng Ngãi;
- VPUB: Các PCVP, các P.N/cứu, TTHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Đỗ Tâm Hiển